

TÉRMINOS Y CONDICIONES TERRAMATCH

¡Bienvenido a TerraMatch!

Estos términos y condiciones describen la relación contractual entre TERRAMATCH S.A.S., sociedad por acciones simplificada, identificada con NIT 901.612.770-8 (en adelante, "TerraMatch") y Tú, nuestro Usuario.

Mediante el uso de la plataforma, al hacer clic en "ofrezca su local", "encuentre su local", "enviar", u otro enlace similar, al acceder o al utilizar nuestros Servicios, y/o al aceptar electrónicamente y expresamente los presentes términos y condiciones, manifiestas tu consentimiento y aceptación sobre los mismos.

¿Qué es TerraMatch?

TerraMatch es una plataforma web inteligente que encuentra locales comerciales ideales para la expansión de un negocio. Prestamos un servicio que consiste en conectar Usuarios que quieran arrendar o vender un local comercial, con Usuarios que quieran tomar en arriendo o comprar un local comercial. Buscamos, validamos y encontramos tu match perfecto.

Definiciones

Las siguientes definiciones te serán útiles para comprender más fácilmente estos Términos y Condiciones:

- a. Acuerdo: es el acuerdo que Tú y TerraMatch celebran para que TerraMatch pueda buscar, validar y encontrar tu match.
- b. Contraprestación: es la suma de dinero que Tú le pagarás a TerraMatch por los Servicios.
- c. Local: es el inmueble que Tú buscas vender, comprar o arrendar y que está destinado para actividades comerciales.
- d. Match: es el momento en el que TerraMatch encuentra: (i) un cliente que está buscando un Local para arrendar o comprar con las características del Local que tu estás arrendando o vendiendo, o (ii) una persona natural o jurídica que está arrendando o vendiendo un Local con las características que Tú buscas.
- e. Plataforma: es el sitio web, aplicación o desarrollo informático, independientemente de su denominación, que te permite acceder a los Servicios de TerraMatch. El nombre de la Plataforma, su formato y funcionamiento, podrá variar según TerraMatch lo estime conveniente.
- f. PQRSFD: significa Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias.
- g. Servicios: son los servicios de búsqueda y validación que realiza TerraMatch para que puedas encontrar tu Match perfecto.

- h. Usuario o Tú: significa la persona natural o jurídica que busca arrendar o vender un local comercial, o que busca tomar en arriendo o comprar un local comercial.

¿Qué necesitas para usar los Servicios?

Para que puedas dar tu consentimiento y celebrar este Acuerdo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Tener la capacidad jurídica para celebrar un contrato.
- b. Contar con capacidad para celebrar el contrato de compraventa o arriendo sobre el Local, ya sea en calidad de propietario, inmobiliaria o bróker independiente.
- c. Tener una cuenta bancaria.
- d. Haber aportado de manera completa la información que te pida TerraMatch.
- e. Haber leído y aceptado estos Términos y Condiciones.

¿Cuál es el objetivo del Acuerdo?

Queremos que ahorres tiempo y optimices tu inversión. Por esta razón, una vez este contrato entre en vigencia, TerraMatch podrá ofrecer buscar y validar por ti el Local que estás buscando arrendar, vender o comprar.

¿Cómo determina TerraMatch si hay un Match?

TerraMatch te pedirá la siguiente información:

- a. Si estás buscando un Local, TerraMatch te pedirá:
 - i. Nombre de tu empresa
 - ii. Tu nombre
 - iii. Tu correo electrónico
 - iv. Tu teléfono
 - v. Si buscas arrendar o comprar
 - vi. Preferencias
 - vii. Ciudad donde estás buscando
 - viii. Metros cuadrados
 - ix. Uso del suelo
 - x. Permisos o certificaciones para necesarias para el uso del local.
- b. Si estás poniendo tu Local en venta o arriendo, TerraMatch te pedirá:
 - i. Tu nombre
 - ii. Tu correo electrónico
 - iii. Tu teléfono
 - iv. Tipo de oferta, es decir si buscas arrendar o vender
 - v. Metros cuadrados

- vi. La duración del contrato
- vii. La ciudad y ubicación del Local
- viii. La calidad en la que ofreces el Local, es decir si eres el propietario, inmobiliaria o bróker independiente
- ix. Los planos y/o fotografías del fondo del Local
- x. Uso del suelo
- xi. Permisos o certificaciones para necesarias para el uso del local.

Una vez tengamos esta información, TerraMatch buscará otro Usuario que esté ofreciendo o buscando un Local con los criterios que has ingresado en el formulario. La Plataforma, a través de algoritmos, cruzará la información registrada e identificará el Match ideal, los Usuarios recibirán una notificación (multicanal) para iniciar el proceso de negociación, conectando directamente a las partes, evitando terceros, no duplicando la información y administrando su agenda para visitar el Local.

¡No te preocupes! la información que nos suministres será confidencial, no revelaremos ninguno de tus datos hasta que el contrato de arriendo o compraventa se haya firmado.

¿TerraMatch hace verificación de antecedentes?

TerraMatch realizará una validación de identidad y una verificación de antecedentes penales, judiciales e historial crediticio, para determinar que los Usuarios efectivamente sean los titulares de su identidad, y determinar la idoneidad del perfil del Usuario para utilizar los servicios de la Plataforma. En caso de que el Usuario no supere la validación de identidad y/o la verificación de antecedentes, TerraMatch pedirá aclaración al Usuario sobre las inconsistencias presentadas, una vez aclaradas las inconsistencias, se continuara con la prestación de los Servicios. Si las inconsistencias no son aclaradas, o si son aclaradas, pero de ellas deriva que el Usuario no cumple con las políticas internas de la Compañía, esta podrá no prestar los servicios al Usuario.

¿Cuánto le pagarás Tú a TerraMatch?

a. Arrendamiento

Tú le pagarás a TerraMatch una Contraprestación del 30% sobre el valor del primer canon de arrendamiento, si celebras un contrato de arriendo.

Con el fin de que TerraMatch pueda asegurar la Contraprestación por los Servicios prestados, el primer canon de arrendamiento se deberá pagar a través de la Plataforma. Del valor del canon de arrendamiento, TerraMatch descontará el 30% y le entregará al Usuario arrendador el 70% restante.

Mediante la aceptación de esos términos y condiciones, entiendes y aceptas que el primer canon de arrendamiento se pagará directamente a Terramatch. A partir

del segundo canon de arrendamiento si deberás pagar directamente al Usuario arrendador. Asimismo, entiendes y aceptas que Terramatch estará facultado para descontar el 30% sobre el valor del canon como contraprestación a sus servicios de Plataforma de contacto.

El Usuario arrendador entiende y acepta que Terramatch será el encargado de recaudar directamente el primer canon de arrendamiento y que sobre este valor tendrá la potestad de descontar el 30% sobre el valor total. En caso que el Usuario arrendatario no pague directamente este valor a Terramatch, Terramatch tendrá la facultad de realizar el cobro directo del porcentaje debido directamente al Usuario arrendador.

b. Compraventa

Tú le pagarás a TerraMatch una Contraprestación del 30% sobre el 3% del valor total de venta del inmueble, si celebras un contrato de compraventa.

Con el fin de que TerraMatch pueda asegurar la Contraprestación por los Servicios prestados, el valor correspondiente se deberá pagar a través de la plataforma de pago autorizada por Terramatch.

Terramatch S.A.S NIT 901.612.770-8
Iris Bank
Cuenta de Ahorros 100012022193

Ten en cuenta que la Contraprestación la pagarás únicamente si eres Usuario arrendador o vendedor, si eres Usuario arrendatario o comprador, no tendrás que pagarle nada a TerraMatch.

¿Qué pasa si haces un Match y no se concreta el negocio?

TerraMatch únicamente cobrará Contraprestación, en caso de que se cierre una negociación, si no se cierra, no te cobrará nada.

Así mismo, aceptas y reconoces que TerraMatch no es responsable de la idoneidad de tu contraparte y únicamente se encarga de hacer el Match. No podrás reclamarle a TerraMatch por ningún daño o perjuicio que sufras con el uso de la Plataforma, incluyendo, pero sin limitarse al no cierre del negocio.

¿Qué obligaciones adquieres Tú con la aceptación de estos Términos y Condiciones?

- a. Atender todas tus obligaciones legales y tributarias.
- b. Tener capacidad legal para ofrecer el Local.
- c. Permitir que TerraMatch te descuente la Contraprestación, del primer canon de arrendamiento.

- d. Realizar el pago del porcentaje correspondiente en el caso de una compraventa.
- e. Responder directamente ante los Usuarios con los que celebres contratos de arriendo o compraventa por las obligaciones derivadas de los mismos.
- f. Llenar los formularios de la Plataforma con información cierta y fidedigna.
- g. Permitir que TerraMatch acceda al Local para coordinar las visitas al mismo.

¿Qué obligaciones adquiere TerraMatch con la aceptación de estos Términos y Condiciones?

- a. Transferirte el valor correspondiente al primer canon de arrendamiento, menos la Contraprestación dentro de los *Tres (3)* días hábiles siguientes al recibo del pago.
- b. Proveer la infraestructura para el correcto funcionamiento de la Plataforma.
- c. Responder oportunamente a tus PQRSFD.
- d. Realizar todos sus esfuerzos para encontrar tu Match.
- e. Mantener la confidencialidad de tu información hasta tanto no se haya celebrado el contrato de arrendamiento o compraventa.

¿Cuál es la responsabilidad de TerraMatch bajo este Acuerdo?

TerraMatch no será responsable de los incumplimientos de los Usuarios a los contratos de arrendamiento o compraventa que eventualmente puedan surgir con el uso de la Plataforma, así como tampoco puede garantizarte que habrá un Match o que se celebrará un contrato de arrendamiento o compraventa.

Los Usuarios aceptan que los Servicios que presta la Plataforma es un servicio "as is" (tal cual), lo que quiere decir que no existe garantía alguna expresa ni implícita sobre la prestación de los Servicios.

Ningún tipo de información que los Usuarios hayan recibido por algún medio por parte de TerraMatch o cualquiera de sus representantes o funcionarios, adicional a estos términos y condiciones, comprometerá la responsabilidad de TerraMatch ni representará garantía alguna sobre los Servicios.

Por tal motivo, el único recurso que los Usuarios tendrán en relación con los Servicios que presta la Plataforma, será el de no volver a usar la Plataforma.

TerraMatch no responderá:

- a. Cuando los Usuarios proporcionen datos de identidad o información incorrectos, inexactos, no actualizados o falsos, y en particular, aunque de

modo no exclusivo ni limitativo, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan deber a suplantación de personalidad de un tercero, efectuada por un Usuario en cualquier clase de comunicación o transacción realizada a través de la Plataforma.

- b. Por consecuencias derivadas del contenido de la información publicada por los Usuarios, sin perjuicio de que la Plataforma pueda limitar o borrar cualquier contenido a su discreción.
- c. Cuando se produzca suspensión, interrupción o corte de los Servicios debido a mantenimiento correctivo o preventivo de la Plataforma.
- d. Cuando se deban realizar modificaciones urgentes que sean necesarias en la Plataforma.
- e. Por el incumplimiento de los Usuarios a los contratos de arrendamiento o compraventa celebrados entre los mismos.
- f. Por pérdida de ganancias por negocios no realizados por los Usuarios, lucro cesante, pérdidas pecuniarias o pérdidas de información.
- g. Por cualquier costo, perjuicio o daño que sea causado a los Usuarios, como consecuencia de la utilización indebida de los Servicios.
- h. Por las infracciones de derechos de propiedad intelectual efectuadas por los Usuarios.

En cualquier caso, la responsabilidad de TerraMatch se limitará a COP\$1.000.000.

¿Qué pasa si la Plataforma falla?

Si tienes algún problema con la Plataforma, puedes enviarnos una comunicación a locales@terramatch.net indicándonos cuál es el problema, y haremos nuestros mayores esfuerzos para ayudarte a solucionarlo.

TerraMatch no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida causados por fallas en la Plataforma derivadas del servidor o Internet. TerraMatch tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo de los Usuarios como consecuencia del acceso o uso de la Plataforma o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audios contenidos en el mismo. TerraMatch no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de la Plataforma.

La Plataforma puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia; en tales casos se procurará restablecerla con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad a TerraMatch. TerraMatch no será responsable por ningún error u omisión que los Usuarios cometan dentro de la Plataforma.

¿Tienes alguna garantía por los Servicios?

Los Usuarios, aceptan y reconocen que TerraMatch es una Plataforma de intermediación que no tiene ningún tipo de vinculación con los Usuarios, distinta a estos términos y condiciones, de modo que no está en capacidad de garantizar la idoneidad, veracidad o eficacia de la información otorgada por los Usuarios, de modo que la Plataforma no puede garantizar el estado físico o jurídico del Local.

No obstante lo anterior, TerraMatch hará sus mejores esfuerzos para validar la información enviada por los Usuarios.

Los Usuarios serán los únicos responsables por sus obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento o compraventa celebrados entre ellos y no podrán endilgar ninguna responsabilidad a TerraMatch.

¿Cuál es tu responsabilidad bajo este Acuerdo?

Serás el único responsable frente a otros Usuarios respecto del cumplimiento del contrato que celebres y deberás encargarte de las reclamaciones derivadas del mismo, las cuales incluyen, pero no se limitan, a reclamaciones por no pago, vicios ocultos, no entrega del Local y cualquier reclamación que tengan los Usuarios relacionada con el Local, y en ningún caso, vincularás a TerraMatch a la respectiva reclamación o proceso administrativo, judicial o extrajudicial, ni compartirás tu responsabilidad con TerraMatch.

¿Qué pasa si TerraMatch o Tú incumplen sus obligaciones?

Tanto TerraMatch como Tú aceptamos mantenernos indemnes e indemnizar y eximir de responsabilidad a la otra parte, de cualquier reclamación, responsabilidad, daño, pérdida, o gasto, incluidos, entre otros, honorarios legales, que surjan de reclamaciones de otros Usuarios y cualquier otro tercero.

Específicamente, Tú mantendrás indemne a TerraMatch por cualquier reclamación, proceso administrativo, judicial o extrajudicial que surja, en relación al contrato de arriendo o compraventa que celebres con otros Usuarios. En caso de que TerraMatch deba asumir algún costo derivado de alguna reclamación administrativa, judicial o extrajudicial iniciada por un Usuario o cualquier otro tercero, TerraMatch podrá descontar de los pagos que debe hacerte, dichos costos sin requerir tu previa autorización.

En caso de que Tú incumplas alguna de tus obligaciones con respecto a TerraMatch, responderás por los perjuicios que con ello le causes a TerraMatch, en los términos establecidos en la ley. Igualmente, en el caso en que TerraMatch incumpla alguna de sus obligaciones con respecto a ti, TerraMatch responderá por los perjuicios que con ello de cause, en los términos establecidos en la ley.

¿Qué hacer si tienes alguna PQRSD?

Las PQRSDf relacionadas con los Servicios de la Plataforma podrán interponerse a través del correo electrónico indicado en el capítulo de notificaciones.

Los Usuarios o un tercero en su representación, previa identificación, podrá presentar sus reclamaciones directas de forma gratuita.

TerraMatch registrará e individualizará la reclamación asignándole un número a tu reclamación, el cual te informaremos a través de cualquier canal de comunicación que consideremos idóneo.

TerraMatch podrá trasladar la PQRSDf a un tercero, cuando la misma trate sobre información o un servicio no prestado directamente por TerraMatch.

En caso de que la respuesta le corresponda a TerraMatch, te responderemos dentro de los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir de que la recibamos.

¿Cómo protegemos la propiedad intelectual?

La Plataforma, las soluciones y los diseños, gráficos, textos, imágenes, signos distintivos, código fuente y código objeto y demás contenido al que tienes acceso en la Plataforma, es de propiedad de TerraMatch y está protegido por la propiedad intelectual e industrial. El acceso que te da TerraMatch a la Plataforma no implica cesión alguna de los derechos de propiedad industrial y de derechos de autor sobre la Plataforma. Debes abstenerte de modificar, desensamblar, descompilar o aplicar ingeniería inversa a la Plataforma; si lo haces, indemnizarás a TerraMatch por los daños que esto genere.

Tú te comprometes a contar con todas las autorizaciones y licencias necesarias para compartirnos los archivos necesarios para identificar tu Match y te comprometes a mantenernos indemnes frente a cualquier reclamación relacionada con derechos de autor o propiedad intelectual. Así mismo, Tú nos otorgas una licencia de uso libre de regalías para compartir fotos o planos del Local.

¿Cómo manejaremos tus datos personales?

Durante la ejecución de los Servicios, TerraMatch te pedirá ciertos datos personales, para lo cual debes aceptar la política de tratamiento de datos personales de TerraMatch, disponible en este link: *[Política de Privacidad y protección de datos Terramatch](#)*.

Tanto TerraMatch se compromete a cumplir con las normas de protección de datos, incluyendo la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias.

¿Cuánto dura este Acuerdo y cuándo se puede terminar?

Este Acuerdo estará vigente mientras uses los Servicios. Si tu quieres terminarla, sólo debes dejar de utilizar los Servicios, y en caso de que quieras que eliminemos tu información de nuestra base de datos, debemos enviarnos una comunicación que así lo manifieste.

TerraMatch podrá dejar de prestarte sus Servicios y suspenderte el acceso a la Plataforma, si Tú incumples con estos términos y condiciones, o si TerraMatch identifica que no cumples con sus políticas de seguridad.

¿Qué ley se aplicará a este Acuerdo?

La ley colombiana.

¿En dónde recibirán notificaciones las Partes?

Tú recibirás notificaciones al correo electrónico o al celular que hayas registrado en el formulario.

TerraMatch recibirá notificaciones en locales@terramatch.net.

¿Cómo solucionaremos las controversias que surjan de este Acuerdo?

Cuando exista una controversia entre TerraMatch y Tú en relación con este Acuerdo, la misma será sometida una fase de arreglo directo entre TerraMatch y Tú durante un término de treinta (30) días calendario contados a partir del aviso de la existencia de la controversia por una de las partes a la otra.

Pasado el término de treinta (30) días calendario antes mencionado, sin que hayamos llegado a un acuerdo, la controversia se resolverá por los jueces de la jurisdicción ordinaria de la República de Colombia.

¿Cómo se modifican estos Términos y Condiciones?

TerraMatch puede hacer modificaciones a los términos y condiciones cuando así lo considere necesario. TerraMatch te lo comunicará, a través de los canales de notificación, cinco (5) días hábiles antes de hacer las modificaciones.

Entenderemos que has aceptado las modificaciones si continúas utilizando los Servicios.

¡Esto es un acuerdo total!

Estos Términos y Condiciones, así como cualquiera de sus anexos, prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo anterior, verbal o escrito, celebrado con respecto al objeto del Acuerdo.

Última modificación: *agosto 2023*